

สำเนา

3 1 ต.ค. 2551

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๗๘๐/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๗๗๕/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๒

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. แหลมทองเพชรบุรี ที่ ๑
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๐๗/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติ
การอุตสาหกรรมศึกษา สูง ๕ ชั้น ติดตั้งลิฟท์ ๑ เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์ ๑ หลัง ณ สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วงเงินก่อสร้าง ๓๖,๘๘๕,๐๐๐ บาท
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๑๒ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำงาน
ที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่



/๒๕ ธันวาคม...

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ คป.พ.บ.ส. ๐๓๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จำนวนเงิน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท ไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานได้อีก ๖ วัน เนื่องจากฝนตกไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเข้าทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งช้ากว่ากำหนดตามสัญญาเป็นเวลา ๑๑๓ วัน ซึ่งการทำงานล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดจากการหยุดทำงานและขาดประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จโดยประมาณได้ตามงวดงานที่ ๕ จากจำนวนงวดงานทั้งหมด ๑๒ งวด หลังจากล่วงพ้นระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอริบหลักประกันสัญญา ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามสัญญาข้อ ๑๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมเป็นจำนวน ๒๐๖ วัน ค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ วันละ ๓๖,๘๘๕ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกค่าควบคุมงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วันละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๒๐๖ วัน เป็นเงินค่าควบคุมงาน ๑๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและค่าควบคุมงานทั้งสิ้น ๗,๗๗๕,๔๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการใช้สิทธิเรียกค่าปรับและค่าควบคุมงานแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๐๐๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๐๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ และที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างในเรื่องค่าปรับซึ่งในส่วนเงินค่าปรับจำนวน ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักจากเงินค่างวดงานที่ ๕ เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๐๕๒.๕๒ บาท และค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานเกินไปจากงวดงานที่ ๕ เป็นเงิน ๙๓๐,๒๐๘.๔๕ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ค้างชำระจำนวน



/๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ บาท...

๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ บาท ค่าควบคุมงานอีกจำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับค้างชำระ และค่าควบคุมงานจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๑๘,๒๐๙.๐๓ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นเงิน ๔๕๙,๙๗๔.๘๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเรียกเงินตามหนังสือสัญญาคำประกันไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๓๘๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ และที่ ศธ ๐๕๕๕/๔๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ และคนงานบางส่วนเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ ได้เข้าทำงานจริง โดยมีหนังสือที่ ก.พบ. ๒๒๐๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ ขออนุญาตเข้าทำงานก่อสร้างอาคารต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้นได้ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างหลายรายการ แต่ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการปฏิบัติจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบโดยมิชอบ เป็นเหตุให้การทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล่าช้า และเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามสัญญาอันเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติรื้อโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกและติดตั้งทาวเวอร์เครนสำหรับยกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก



/ทางเข้า...

ทางเข้าและทางออกคับแคบ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาต ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถติดตั้งทาวเวอร์เครนได้ จึงต้องใช้รถเครนขนาดเล็กแทน ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งระงับการก่อสร้างให้เรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารชั้นล่าง จำนวน ๖ ต้น อ้างว่าไม่สมบูรณ์ และได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรือคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบ ปรากฏว่าสภาพการยึดเหนี่ยวของมวลรวมในเนื้อคอนกรีตมีความสมบูรณ์ เพียงแต่มีรูพรุนภายนอกที่สามารถแก้ไขได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ก.พบ. ๑๖๐๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ขอแก้ไขเสาที่เรือคอนกรีต แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งไม่อนุญาต ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอขออนุมัติใช้ลิฟท์โดยสารยี่ห้อแอลจี ของบริษัท โกลด์สตาร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และลิฟท์โดยสารของบริษัท ไทยยง อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๑๖๕๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนุมัติให้ใช้ลิฟท์โดยสารยี่ห้อแอลจี ของบริษัท โกลด์สตาร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ขออนุมัติจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๗๘ วัน ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ก.พบ. ๑๘๑๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๗๘ วัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๐๒๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างว่าเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเทคอนกรีตแต่ในระหว่างเทคอนกรีตได้บางส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตเพิ่มน้ำยาหน่วงลงในคอนกรีต แต่ไม่ยอมลงนามสั่งการในแผนงาน ซึ่งการเพิ่มน้ำยาหน่วงดังกล่าวทำให้พื้นคอนกรีตแข็งตัวเข้าไปประมาณ ๑๐ วัน ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า อีกทั้งตามเอกสารประกอบท้ายสัญญาวัสดุก่อสร้างผนังให้ใช้คอนกรีตมวลเบาของบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตโดยเฉพาะ ไม่มีจำหน่ายทั่วไป และต้องรอการส่งมอบจำนวน ๙๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ก.พบ. ๑๑๑๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๑๖๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุก่อสร้างจากผนังคอนกรีตมวลเบา เป็นอิฐโปรง บ.ป.ก. แทน ซึ่งเป็นการแก้ไขแบบรูปรายการ



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรโครงสร้างก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ก.พบ. ๑๖๑๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ได้แย้งและสงวนสิทธิขอใช้คอนกรีตมวลเบาตามเดิม รวมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๐๒๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ยืนยันให้เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ และได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๓๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ ยืนยันให้ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบาที่มีความหนา ๐.๑๐ ถึง ๐.๒๐ เมตร เท่านั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือที่ ก.พบ. ๑๕๑๗/๔๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๖ อ้างว่าคอนกรีตมวลเบาขาดตลาด บริษัทผู้ผลิตส่งมอบให้ได้เพียงสัปดาห์ละ ๑,๕๐๐ ก้อนเท่านั้น ไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามงวดได้ จึงขอให้คำนวณรายการก่อผนังตามงวดงานไปหักเบิกจ่ายในงวดสุดท้ายหรือตามที่เห็นสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันขนาดของคอนกรีตมวลเบาและให้เปลี่ยนเป็นอิฐโปรงได้ แต่จะนำเหตุที่คอนกรีตมวลเบาขาดตลาดมาขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ตามหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๔๘๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ก.พบ. ๕๘๑๗/๔๖ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขออนุญาตใช้อิฐโปรงหนา ๐.๐๗ เมตร แทนขนาด ๐.๐๘ เมตร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๐๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งอนุญาตให้ใช้อิฐโปรงตามที่ขอ แต่ขอหักเงินส่วนต่างราคาวัสดุเป็นเงิน ๒๘,๒๓๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ก.พบ ๘๕๑๗/๔๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้แย้งว่า การเปลี่ยนมาใช้อิฐโปรงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐,๖๕๕ บาท ขอให้ยกเลิกการหักค่าปรับลดค่างาน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๑๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อ้างไม่เห็นด้วย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๑๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอแก้ไขแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบเฉพาะคันชั้นที่ ๓ ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นถึงใต้คานต่ำกว่าปกติโดยมีรายการแก้ไขรวม ๔ รายการ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้แก้ไขโดยสามัญวิศวกร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งเรื่องนี้หลายครั้ง รวมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๓๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ อ้างไม่อนุญาตให้ขยายเวลาก่อสร้าง แต่ให้ยกเลิกการแก้ไขรายการที่ ๑ ส่วนรายการอื่นให้แก้ไขตามคำสั่งเดิม นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าแบบรูปรายการและรายละเอียดออกแบบผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักเครื่องทดสอบเนกประสงค์ อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน และอาจเกิดความเสียหายต่ออาคารที่ก่อสร้างได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจต้องรับผิดชอบ



/ต่อความชำรุด...

ต่อความชำรุดบกพร่อง จึงได้มีข้อโต้แย้งกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาตลอด ต่อมาประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่างานยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังไม่ได้ก่ออิฐและก่อสร้าง โครงหลังคา แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจรับงานงวดที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ ก.พบ. ๖๒๑๗/๔๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน ก่อสร้างงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๑๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนงานโดยกำหนดแล้วเสร็จ งานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และกำหนดแล้วเสร็จงานงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งหนังสือ คำประกันของธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันงานที่เหลืองวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ เป็นเงิน ๑๑,๒๗๒,๗๘๔.๘๗ บาท ภายใน ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ก.พบ. ๘๘๑๗/๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โต้แย้งว่าไม่อาจวางหลักประกันและยืนยันว่าสามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างว่าเงินค่าจ้างตามสัญญาในแต่ละ งวดงานไม่เพียงพอกับเงินค่าปรับตามสัญญาซึ่งมีวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง และมีเหตุควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานได้ จึงอาศัย อำนาจตามข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด พ.ศ. ๒๕๓๕ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ เหตุที่งานล่าช้า เป็นเพราะความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งมูลค่าของงานตั้งแต่เริ่มลงมือทำงานจนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คิดเป็นเนื้องานประมาณร้อยละ ๗๐ มีมูลค่างานรวมเป็นเงิน ๒๒,๐๔๐,๓๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างงานจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๘,๖๕๐,๕๑๕.๑๓ บาท ซึ่งเป็นการจ่ายที่มีได้จ่ายตามปริมาณงาน ที่ทำได้จริง ยังขาดเงินค่าจ้างอีก ๑๓,๓๘๙,๘๘๓.๘๗ บาท



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การทำงานองเดียวกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกัน จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้าประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วยังคงเพิกเฉย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้ามาทำงานและได้เปลี่ยนแปลงวิศวกรประจำโครงการ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยก่อสร้างล่วงเลยกำหนดเวลาเป็นเวลาถึง ๒๐๖ วัน จนกระทั่งถูกปรับและค่าความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาจ้าง นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำถนนภายในมหาวิทยาลัย (สถาบัน) ได้รับความเสียหายจำนวน ๘ สาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้หรือโรงจอดรถด้านหน้าอาคารเพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออกในการติดตั้งทาวเวอร์เครนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยขออนุมัติให้หรือโรงจอดรถตามที่กล่าวอ้างแต่ประการใด ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้หรือเสาคอนกรีตนั้น เนื่องจากเสาคอนกรีตทั้ง ๗ ต้น ไม่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม หากยังคงให้ก่อสร้างต่อไปอาจทำให้อาคารได้รับความเสียหายและเกิดอันตรายกับผู้ใช้อาคารในภายหลังได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้อำนาจตามสัญญาข้อ ๑๓ สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามสัญญานี้ได้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้สั่งให้เติมน้ำยาหล่อลื่นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เติมน้ำยาหล่อลื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้คอนกรีตแข็งตัวช้ากว่าปกติ จึงเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลิฟท์ล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอคุณสมบัติของลิฟท์แต่ละชนิดไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อลิฟท์ของบริษัทใดได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติจึงล่วงเลยระยะเวลาตามข้อกำหนดในรูปแบบรายการซึ่งกำหนดให้ต้องส่งให้ตรวจและอนุญาตในการติดตั้งลิฟท์ล่วงหน้าจำนวน ๓๖๐ วัน จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด แต่เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เสนอ



/คุณสมบัติ...

คุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดเวลาของข้อจำกัดดังกล่าว และการที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ขอบยายระยะเวลาสัญญาโดยอ้างว่าอิฐมวลเบาขาดตลาดต้องรอสินค้าถึง ๙๐ วันนั้น ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ทราบดีอยู่แล้วว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง และสามารถขออนุมัติล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้างได้ แต่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ กลับเพิกเฉย ไม่ได้เตรียมการขออนุมัติเพื่อสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยเพิ่งจะรีบมาขออนุญาตใช้วัสดุ ดังกล่าวกับผู้ฟองคิตที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ได้ส่งงานงวดที่ ๕ และผู้ฟองคิตได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟองคิตที่ ๑ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินในงวดที่ ๕ แต่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ถูกปรับเป็นเงินเกินกว่าค่างาน ในงวดที่ ๕ จึงทำให้ค่างานในงวดที่ ๕ ถูกทางราชการปรับไปหมด และถือว่าผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ได้รับเงินในงวดที่ ๕ ไปแล้ว เมื่อผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ถูกบอกเลิกสัญญาและทำงานไม่แล้วเสร็จ ในงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๑๒ และยังมีค่าเสียหายที่ต้องชำระให้กับผู้ฟองคิตที่ ๑ อีก ดังนั้น ค่างานที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ อ้างว่ายังขาดอยู่จึงไม่เป็นความจริง และเมื่อผู้ฟองคิตที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ แล้ว ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ในฐานะผู้ออกหนังสือ คำประกันสัญญา จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาคำประกันให้แก่ผู้ฟองคิตที่ ๑ ในทันที ที่ผู้ฟองคิตที่ ๑ แจ้งไปยังผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ให้ชำระเงินดังกล่าว

ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ได้เข้าทำงานก่อสร้าง ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยขณะเข้าทำงานไม่มีผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ฟองคิตที่ ๑ เข้ามาควบคุมดูแลการทำงานแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ แต่ผู้ฟองคิตที่ ๑ ยังคงรับมอบงานและจ่ายเงินค่างวดงานให้กับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ย่อมแสดงว่า ผู้ฟองคิตที่ยังประสงค์ให้ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปโดยมิได้ถือเอา กำหนดเวลาส่งมอบงานและชำระค่าจ้างงวดเป็นสาระสำคัญ ผู้ฟองคิตที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ เพราะเหตุการณ์ส่งมอบงานล่าช้า ส่วนกรณี เสาคอนกรีต ๗ ต้น ที่ผู้ฟองคิตที่ ๑ อ้างว่าไม่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมนั้น เสาดังกล่าว มีสภาพผิวภายนอกมีรูพรุนเพียงบางจุดเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไม่ทำให้การรับ น้ำหนักของตัวอาคารต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้ฟองคิตที่ ๑ กลับยืนยันให้ทุบทิ้ง จึงถือได้ว่าเป็น การกลั่นแกล้งและไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนกรณี การสั่งให้เติมน้ำยาหล่อคอนกรีตนั้นผู้ฟองคิตที่ ๑ เป็นฝ่ายปิดความรับผิดชอบ ทั้งๆ ที่เป็น



/ผู้สั่งให้...

ผู้สั่งให้วิศวกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผสมเพิ่มน้ำยาหน่วงในคอนกรีตเพื่อให้แข็งตัวช้า ซึ่งวิศวกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักทวงแล้ว แต่ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับยืนยันให้เพิ่มน้ำยาหน่วง ส่วนการขอพิจารณาสิทธิ์ล่าช้าไม่ครบกำหนดล่วงหน้า ๓๖๐ วันนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างข้อกำหนดระยะ ในแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญามากล่าวอ้างเพื่อปิดความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ ลิขสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบาของบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด ทั้งๆ ที่ทราบดีว่า เป็นสินค้าที่ขาดแคลนต้องรอถึง ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อนุมัติ จึงเห็นได้ว่ามีเจตนาถ่วง แกล้งให้งานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล่าช้าออกไป อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้รับเงิน ค่าก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามปริมาณงานที่ได้ทำจริง นอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่ถนนทั้ง ๘ สาย ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่ประการใด และสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกรณีถนนชำรุดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดอายุความแล้ว ส่วนการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินตามสัญญาค่าประกัน โดยรอฟังผลคดีเป็นที่ยุติก่อน จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานในวันที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งลงมือก่อสร้างรวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาต เข้าทำการก่อสร้างในพื้นที่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้หักทวง แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องชวนช่วยเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญาด้วยเช่นกัน ในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญามีเหตุฝนตกหนักไม่อาจปฏิบัติกรก่อสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๖ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จเพียง ๔ งวด จากทั้งหมด ๑๒ งวด และอยู่ระหว่างก่อสร้าง ๖ งวดที่ ๕ และงวดอื่นๆ ต่อไป หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เร่งรัดการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖



/รวมก่อสร้าง...

รวมก่อสร้างล่าช้า ๒๐๖ วัน ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้หรือโรงจอดรถ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถติดตั้งทาวเวอร์เครนเพื่อความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างนั้น เห็นว่า จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถไ้รถโมบายเครนขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าในพื้นที่ก่อสร้างได้จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จหลายงวดงาน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ติดตั้งทาวเวอร์เครนจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์แต่อย่างใด กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้หรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโครงสร้างอาคารชั้นล่างจำนวน ๖ ต้นนั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้หรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เนื่องจากตรวจพบว่าผิวเสาคอนกรีตมีสภาพร่วนซุยและหลุดกะเทาะออกจนทำให้เกิดโพรงและช่องว่าง ทำให้มีการแยกตัวไม่ยึดเกาะระหว่างโครงสร้างกับคอนกรีต การขอแก้ไขย่อมไม่สมบูรณ์เท่าการสร้างใหม่ อีกทั้งเสาดังกล่าวเป็นโครงสร้างหลักในการก่อสร้างอาคารสูง ๕ ชั้น ต้องรับน้ำหนักจำนวนมาก หากก่อสร้างบกพร่องอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในอาคาร การสั่งหรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว และการไม่ขยายเวลาก่อสร้างก็ชอบด้วยเหตุผลแล้ว กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างพื้นที่ชั้นที่ ๓ และสั่งให้แก้ไขคานชั้นที่ ๓ ให้ผิดจากแบบรูปและรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญานั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ดำเนินการแก้ไข และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งยกเลิกการแก้ไขแล้ว ประกอบกับตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ กำหนดว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์นี้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบรูปารายการพื้นที่ชั้นที่ ๓ จึงชอบด้วยข้อ ๑๔ ของสัญญาดังกล่าวแล้ว กรณีเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการเทคอนกรีตผสมเสร็จชั่วคราว และให้เพิ่มน้ำยาหน่วงในคอนกรีตทำให้คอนกรีตแข็งตัวช้ากว่าปกติ ๑๐ วัน นั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นข้ออ้างลอยๆ ที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการกระทำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติลัพท์โดยสารถานถึง ๑๗๘ วัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอคุณสมบัติ



/และรายละเอียด...

และรายละเอียดที่ใช้ประกอบคำขออนุมัติลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและตามข้อกำหนดในเอกสารท้ายสัญญา อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขออนุมัติลิขสิทธิ์เนิ่นช้ากว่าข้อกำหนดในสัญญาที่ระบุว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง ๓๖๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติล่าช้าโดยเหลือเวลาเพียงอีก ๕ เดือนก็จะครบกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าเหตุที่อนุมัติล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนราชการแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาก่อสร้างจึงชอบแล้ว กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุตามแบบรูปรายการก่อสร้างจากการใช้คอนกรีตมวลเบาเป็นอิฐโปรง บ.ป.ก แทน นั้น เห็นว่า สาเหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดเตรียมคอนกรีตมวลเบาตามขนาดที่กำหนดในแบบรูปรายการและเอกสารประกอบการก่อสร้างให้พร้อมก่อนการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ กรณีจึงเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ทั้งมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะขอขยายเวลาก่อสร้างได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ร้องขอ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพิพาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แล้ว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จเพียง ๔ งวด และรับเงินค่าก่อสร้างทั้ง ๔ งวดไปครบถ้วนแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๕ และงวดอื่นๆ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่บอกเลิกสัญญา แต่ได้แจ้งขอสงวนสิทธิค่าปรับกรณีทำงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาในสัญญาเป็นรายวันวันละ ๓๖,๘๘๕ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้างและสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการบอกเลิกสัญญาไว้ชัดเจนแล้ว คู่สัญญาจึงต้องปฏิบัติตามสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว และตามพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเหตุเชื่อว่าหากให้ทำงานต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจาก



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถใช้อาคารเรียนให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนตามที่กำหนดในแผนการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลุล่วงไปได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และค่าจ้างตามสัญญาในแต่ละงวดงานไม่เพียงพอกับค่าปรับตามสัญญา เมื่อนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ล่าช้ากว่ากำหนดรวม ๒๐๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าปรับวันละ ๓๖,๘๘๕ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้วตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบตามข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิจ้างผู้อื่นทำงานก่อสร้างนั้นต่อและมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มรวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๑๖ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีสิทธิหักค่าปรับที่เกิดขึ้นจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยหักจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้จ่ายค่าจ้างงวดที่ ๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับกรณีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ตามสัญญาข้อ ๑๕ เป็นจำนวน ๒๐๖ วัน คิดเป็นค่าปรับวันละ ๓๖,๘๘๕ บาท จำนวน ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท และค่าควบคุมงานวันละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเสียตามข้อ ๑๓๗ หรืออย่างช้าไม่ควรเกินค่าปรับร้อยละสิบตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การปล่อยเวลาให้เนิ่นช้าออกไปจนผ่านไป ๒๐๖ วัน น่าจะไม่เหมาะสม และเห็นว่าค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันมีลักษณะที่สูงเกินส่วน ศาลจึงลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/โดยให้ลดค่า...

โดยให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งเป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีควรจะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว จึงคิดค่าปรับได้เพียงจำนวน ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำค่างานงวดที่ ๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับเป็นเงิน ๓,๖๒๗,๐๕๒.๕๒ บาท (จำนวนเต็ม ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท หักค่าปรับลดงาน ๒๘,๒๓๐ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๓๔,๒๑๗.๔๘ บาท) และค่างานในส่วนที่เกินจากงานงวดที่ ๕ จำนวน ๙๓๐,๒๐๘.๔๕ บาท (จำนวนเต็ม ๙๓๘,๙๘๔ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๘,๗๗๕.๕๕ บาท) ไปหักออกจากค่าปรับทั้งหมด ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท และค่าควบคุมงานอีกจำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับเป็นหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่เป็นเงินจำนวน ๖๙๒,๖๖๐.๙๗ บาท

ส่วนกรณีค่าเสียหายในส่วนของค่าซ่อมถนนรวม ๘ สาย ที่ชำรุดเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๕๙,๙๗๔.๘๔ บาท นั้น เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญา ปรากฏจากบันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ถนนชำรุดเสียหายจากการก่อสร้างอาคาร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่า มีการก่อสร้างจากหลายหน่วยงานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ด้วย ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ทำความเสียหายเพียงถนนสายเดียวและมีความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมเพียงระยะทางไม่เกิน ๒๐ เมตร และภาพถ่ายถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายมีลักษณะเป็นรอยชำรุดของรถบรรทุกเป็นช่วงสั้นๆ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยวิศวกรรมลงนามรับรองว่าความเสียหายเกิดจากการขนส่งดินจริง ตามบันทึกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ก็ได้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าได้กระทำให้นถนนรวมทั้งหมด ๘ สาย เสียหายทั้งหมดจริงแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำให้นถนนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การเรียกค่าเสียหายกรณีถนนชำรุดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมูลหนี้จากการกระทำละเมิด เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้พ้องต้องใช้สินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในประเด็นนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงล่วงเลยอายุความ ๑ ปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น เห็นว่า การเรียกค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖



/ซึ่งการใช้...

ซึ่งการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียก ค่าเสียหายเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ คดีจึงอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งเมื่อนำเอาเงินจำนวน ๖๕๒,๖๖๐.๙๗ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหาย กรณีถอนชำระ ตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยัง เป็นหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่เป็นเงินจำนวน ๖๖๒,๖๖๐.๙๗ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหนี้ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามมูลคดีนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้อง รับผิดชอบเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย และ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์เป็นเงินเพียงจำนวน ๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท มิใช่จำนวน ๕,๕๒๒,๙๓๓.๘๗ บาท เนื่องจากจำนวนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเป็นเงินจำนวน ๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาจ้างดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในจำนวนเงิน ดังกล่าวแต่ไม่เกินจำนวน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท ตามที่ได้ให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จ้างไว้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นจำนวน ๙๑,๙๕๕ บาท ตามทุนทรัพย์จำนวน ๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท มิใช่เป็นค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๓๘,๐๗๒.๕๐ บาท ตามที่ได้ชำระไว้แล้ว ดังนั้น จึงต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลที่ คำนวณเกินเป็นเงินจำนวน ๔๖,๑๑๗.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลที่คำนวณเกิน เป็นจำนวน ๔๖,๑๑๗.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในส่วนของ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๓๖,๘๘๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ (วันครบกำหนดสัญญาที่มี การขยายเวลา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕) ถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานในงวดที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๑๕๙ วัน คิดเป็น เงินจำนวน ๕,๘๖๖,๓๐๕ บาท แต่เนื่องจากค่างานงวดที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เพียงพอ



/ต่อการชำระค่า...

ต่อการชำระค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ปรับค่างานในงวดที่ ๕ จำนวน ๓,๖๒๗,๐๕๒.๕๒ บาท (จำนวนเต็ม ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท หักค่าปรับลดงานงวดที่ ๕ จำนวน ๒๘,๒๓๐ บาท ค่าภาษี ณ ที่จ่าย ๓๔,๒๑๗.๔๘ บาท) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังค้างชำระค่าปรับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับไปแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้ง อีกทั้งยังทำหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องค่าปรับ ซึ่งถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรับในจำนวนเงินดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้ง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าปรับในการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ล่าช้า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓,๖๒๗,๐๕๒.๕๒ บาท ไปแล้ว สิทธิเรียกร้องที่ขอลดค่าปรับก็เป็นอันขาดไปตาม มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลปกครองชั้นต้น หยิบยกค่าปรับในส่วนนี้มารวมกับค่าปรับที่ยังค้างอยู่ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับในส่วนที่ค้างชำระจำนวน ๒,๒๓๙,๒๕๒.๔๘ บาท และค่าปรับวันละ ๓๖,๘๘๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ อันเป็นวันต่อจากวันที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าปรับจากค่าจ้างงานงวดที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปจนถึงวันบอกเลิก สัญญาคือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๓๘ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๑,๔๐๒,๐๑๐ บาท รวมเป็น ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ชำระจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๒.๔๘ บาท ซึ่งหากศาลปกครองชั้นต้น จะพิจารณาลดค่าปรับ จึงสมควรที่จะใช้ดุลพินิจลดค่าปรับในส่วนนี้เท่านั้น ตามแนว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๒ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอถือเอาค่าฟ้องและค่าชี้แจง ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่ไม่ขัดกับคำอุทธรณ์เป็นส่วนหนึ่งของ คำอุทธรณ์นี้ด้วย ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับและแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับที่ค้างชำระจำนวน ๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ บาท จ่ายค่าควบคุมงาน ๑๗๕,๑๐๐ บาท และค่าซ่อมถนน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนของค่าควบคุมงานและ ค่าซ่อมแซมถนน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินตามหนังสือสัญญาจำประกัน จำนวน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับที่ค้างชำระในส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑,๑๙๘,๓๕๙.๐๓ บาท (๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ - ๑,๘๔๔,๗๕๐) และจ่ายค่าควบคุมงาน ๑๗๕,๑๐๐ บาท ค่าซ่อมถนน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ดังกล่าว



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหมายศาลให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของ คำแก้อุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอแก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้ง การหักค่าปรับกับค่าจ้างตามสัญญา นั้น ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผลการ โดยจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งการใช้สิทธิเรียก ค่าปรับโดยหักค่าจ้างในงวดที่ ๕ คงเหลือค่าปรับภายหลังหักค่าจ้างงวดที่ ๕ แล้วจำนวน ๒,๒๗๖,๑๔๗.๔๘ บาท และค่าควบคุมงานจำนวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า จะนำไปปรับในการตรวจรับงานงวดต่อไป ในวันเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือที่จะยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๗ วัน มิฉะนั้นจะใช้สิทธิเลิกสัญญาทันที ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ ทั้งสองฉบับในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และยืนยันที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนเรื่องค่าปรับนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักค่าปรับกับค่าจ้างไปแล้วโดยผลการ เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ให้ความยินยอมแต่อย่างใด ส่วนหนังสือยินยอมให้เรียกค่าปรับได้ ตามสัญญานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าปรับกับค่าจ้าง ไปแล้ว กรณีจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมด้วยการหักค่าปรับกับค่าจ้างไม่ได้ นอกจากนี้ หากพิจารณาจากข้อความในหนังสือทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งฉบับแรกมี ข้อความสงวนสิทธิในค่าปรับที่เหลือจำนวน ๒,๒๗๖,๑๔๗.๔๘ บาท และค่าควบคุมงานอีก จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ บาทว่าจะนำไปปรับในการตรวจรับงานงวดต่อไป ส่วนฉบับที่ ๒ มีข้อความถึงการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข



/ต่อผู้ถูกฟ้องคดี...

ต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๗ วัน ข้อความตามหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวทำให้เข้าใจได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อไปโดยไม่เลิกสัญญา และจะหักค่าปรับ ส่วนที่เหลือกับค่าจ้างในงวดต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือยืนยันที่จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และยินยอมให้ปรับได้ตามสัญญา แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับจำนวน ๓,๙๗๓,๓๑๗.๔๘ บาท และค่าควบคุมงานอีกจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่การกระทำโดยสุจริต มีลักษณะเป็นการหลอวง จูงใจ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลงเชื่อว่าหากมีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับแล้วจะได้รับการผ่อนปรนให้ทำงานต่อไป จนแล้วเสร็จ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าปรับกับค่าจ้าง โดยมีได้โต้แย้ง และไม่อาจถือได้ว่าได้จ่ายค่าปรับต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว สิทธิเรียกร้อง ขอลดค่าปรับของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่เป็นอันขาดไป ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๒ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างมานั้น เป็นคนละกรณีกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ อีกทั้งตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดค่าปรับก็เป็นอันขาดไปนั้น น่าจะหมายความว่าเฉพาะสิทธิเรียกร้อง ขอลดค่าปรับของคู่สัญญาเป็นอันขาดไปเท่านั้น ไม่รวมถึงอำนาจศาลที่จะปรับลดจำนวน เบี้ยปรับลงในกรณีที่ศาลเห็นว่าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน เพราะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่บัญญัติให้อำนาจศาลใช้ดุลยพินิจในการกำหนดจำนวนเบี้ยปรับตามที่ศาลเห็นสมควรได้ ก็เพื่อป้องกันมิให้คู่สัญญากำหนดเบี้ยปรับสูงเกินสมควร อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่อาจโต้แย้งการทำสัญญาได้ ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่าค่าปรับที่ปรากฏในสัญญานั้นสูงเกินส่วน หรือพฤติการณ์ แห่งคดีเห็นได้ว่าการดำเนินการโดยไม่สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าปรับตามสัญญา ศาลย่อมมีอำนาจที่จะใช้ดุลยพินิจปรับลดเบี้ยปรับตามที่เห็นสมควรได้ สำหรับข้อเท็จจริง ในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จเพียง ๔ งวด จากทั้งหมด ๑๒ งวด และอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ ๕



/ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี...

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดและส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนดในสัญญาตลอดมา กรณีถือได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาได้ ซึ่งตามข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สิทธิผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาได้ หากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงการทำงานและการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดและอุปสรรคปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอย่างดี หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ควรใช้สิทธิเสียตั้งแต่เมื่อจำนวนค่าปรับตามสัญญาครบจำนวนร้อยละสิบของจำนวนค่าจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับปล่อยเวลาเนิ่นช้าออกไปจนจำนวนค่าปรับสูงถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ทั้งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการหักเงินค่าปรับกับค่าจ้างในงวดที่ ๕ ยังส่อไปในทางไม่สุจริตอีกด้วย ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจลดค่าปรับลงตามที่เห็นสมควรได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างซึ่งเป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะบอกเลิกสัญญาตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี จึงให้คิดค่าปรับได้เพียงจำนวน ๓,๖๘๙,๐๕๒.๕๒ บาท (จำนวนเต็ม ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท หักค่าลดงาน ๒๘,๒๓๐ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๓๔,๒๑๗.๔๘ บาท) และค่างานส่วนที่เกินจากงานงวดที่ ๕ จำนวน ๙๓๐,๒๐๘.๔๕ บาท (จำนวนเต็ม ๙๓๖,๙๖๔ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๘,๗๗๕.๕๕ บาท) ไปหักออกจากค่าปรับทั้งหมด ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท และค่าควบคุมงานอีกจำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับเป็นหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่เป็นจำนวน ๖๙๒,๖๖๐.๙๗ บาท นั้น จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา สูง ๕ ชั้น ติดตั้งลิฟท์ ๑ เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์ ๑ หลัง ณ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วงเงินก่อสร้าง ๓๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๑๒ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ คป.พบ.ส. ๐๓๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จำนวนเงิน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท ไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานได้อีก ๖ วัน เนื่องจากฝนตกไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานล่าช้าจากการหยุดทำงานและขาดประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จโดยประมาณได้ตามงวดงานที่ ๕ จากจำนวนงวดงานทั้งหมด ๑๒ งวด หลังจากล่วงพ้นระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอริบหลักประกันสัญญา ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามสัญญาข้อ ๑๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมเป็นจำนวน ๒๐๖ วัน ค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ วันละ ๓๖,๘๙๕ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกค่าควมงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วันละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๒๐๖ วัน เป็นเงินค่าควมงาน ๑๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและค่าควมงานทั้งสิ้น ๗,๗๗๕,๔๗๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการใช้สิทธิเรียกค่าปรับและค่าควมงานแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๑๕๓๒/๐๐๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๐๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖



/และที่...

และที่ ศธ ๑๕๓๒/๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างในเรื่อง ค่าปรับ ทั้งนี้ ในส่วนเงินค่าปรับจำนวน ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักจากเงิน ค่างวดงานที่ ๕ เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๐๕๒.๕๒ บาท และค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงาน เกินไปจากงวดงานที่ ๕ เป็นเงิน ๙๓๐,๒๐๘.๔๕ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ค้างชำระจำนวน ๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ บาท ค่าควบคุมงานอีกจำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับค้างชำระ และค่าควบคุมงานจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๑๘,๒๐๙.๐๓ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินจำนวน ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นเงิน ๔๕๙,๙๗๔.๘๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหาย ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินจำนวนนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอ เรียกเงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกันไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๓๘๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ และ ที่ ศธ ๐๕๕๕/๔๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีทางอื่นใด ที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงิน จำนวน ๑,๘๔๔,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ เสร็จสิ้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาค้ำประกันตามสัญญาจ้าง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบ และเมื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาจ้างดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลง



/คู่กรณี...

คู่กรณีต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่ย่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอก หาได้ไม่ ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ ได้รับไว้ ส่วนการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดใช้คืน ให้ทำด้วยใช้เงินตามควรแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จล่าช้าลงเลย กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญานับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๒๐๖ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาทนั้น ตามข้อ ๑๓๘ ของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะไต่ยื่นยอมเสียค่าปรับ ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะปรับผู้ผิดสัญญากับทางราชการไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน ตามสัญญา หากค่าปรับเกินกำหนดดังกล่าวส่วนราชการต้องบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเสียหายมากกว่านี้อีก เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมให้ทางราชการ ปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ส่วนราชการคู่สัญญาจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาตามที่เห็นสมควรได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาได้มีหนังสือยินยอมลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนราชการปรับตามสัญญาโดยไม่มี เงื่อนไขก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ ที่ ศษ ๐๕๕๕/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ผ่อนปรนให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อแต่ประการใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกินส่วนร้อยละสิบ ประกอบกับมาตรา ๓๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็น จำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสีย



/ของเจ้าหน้าที่...

ของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ซึ่งเมื่อได้คำนึงถึงเหตุแห่งการล่าช้า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนก่อให้เกิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย จึงมีเหตุอันสมควรลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบ ซึ่งตามสัญญาพิพาทมีมูลค่าการจ้าง ๓๖,๘๘๕,๐๐๐ บาท จำนวนค่าปรับไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คิดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลาทั้งสิ้น ๒๐๖ วัน คิดเป็นเงิน ๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท จึงเป็นการคิดค่าปรับไว้เกินส่วน ศาลจึงสมควรหักลดค่าปรับเหลือเพียงจำนวน ๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าปรับไว้ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าปรับเป็นอันขาดไปหรือไม่ เห็นว่า การลดค่าปรับนั้น จะต้องคำนวณจากฐานงานค่าปรับทั้งหมด หากมีการชำระไปเต็มจำนวนแล้วจะขอลดภายหลังไม่ได้ แต่กรณีพิพาทกันในคดีนี้เป็นกรณีที่ศาลกำหนดลดค่าปรับเต็มจำนวนแต่ได้มีการชำระไปแล้วบางส่วน ศาลจึงสามารถเกลี้ยค่าปรับส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเพิ่มเติมกับค่าปรับส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หักไว้แล้วได้ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้จ่ายค่าจ้างงวดที่ ๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำค่าจ้างงวดที่ ๕ จำนวน ๓,๖๒๗,๐๔๒.๔๒ บาท (จำนวนเต็ม ๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท หักค่าปรับลดงาน ๒๘,๒๓๐ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๓๔,๒๑๗.๔๘ บาท) และค่างานส่วนที่เกินจากงานงวดที่ ๕ จำนวน ๙๓๐,๒๐๘.๔๕ บาท (จำนวนเต็ม ๙๓๘,๘๘๔ บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ๘,๗๗๕.๕๕ บาท) ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไปจ่ายเป็นค่าปรับจำนวน ๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท และค่าควบคุมงานจำนวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท เมื่อหักกลบลบกันแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีภาระต้องจ่ายเงินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๙๒,๖๖๐.๙๗ บาท แม้จะต้องนำไปหักค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำให้ถนนเสียหาย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีภาระต้องชำระเงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๖๒,๖๖๐.๙๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีภาระต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

พิพากษายืน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

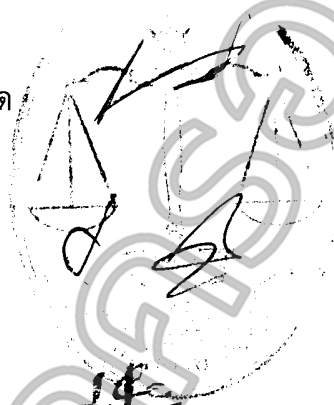
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายดำริ วัฒนสิงห์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายเกษม คมสัถยธรรม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตร่าง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรรณ วิสฤตพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมศักดิ์ ตันหาเลขา

